

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 163/2533

บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย
จำกัด

โจทก์

นายชาญยุทธ อนรรฆวนิช

จำเลย

นายชาญยุทธ อนรรฆวนิช จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้ และไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 178)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 3,000,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 15 มกราคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้นำทรัพย์จำนองตามฟ้องขายทอดตลาดชำระหนี้ ในกรณีที่ไม่พอจำนวนหนี้ให้บังคับจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยจนครบจำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 137)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 178,88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ